

1004506-89.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Luciano Antonio De Andrade

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... que era acostumado a praticar furtos no local. Informa que o genitor gravou em seu celular toda a conversa realizada com o segurança. Alega que, após o ocorrido, o menor passou a ter crises de ansiedade e medo de ir ao supermercado, e, atualmente, faz tratamento psicológico para tentar amenizar o trauma sofrido, estando com sintomas compatíveis ao CID F. 41.1. - Ansiedade Generalizada.

Requer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Cível

Rua Dr. Lício Brandão de Camargo, 50, Assis - SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004506-89.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004506-89.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Kaua Bernardes Lima

Requerido:

Marileti Utrapp Avanzi Supermercado

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Antonio De Andrade

Vistos.

KAUÃ BERNARDES LIMA ajuizou ação de reparação de danos morais em face de AVANZI SUPERMERCADOS LTDA, alegando que possui 13 anos de idade e, a pedido de seu genitor, dirigiu-se ao supermercado réu por volta das 18h40m do dia 22/04/2022 para a compra de pó para refresco marca Trink,. Aduz que já era conhecido de alguns funcionários do supermercado, pois já fora algumas vezes comprar mercadorias sozinho ou acompanhado de seu pais. Todavia, em 22/04/22, foi abruptamente abordado por um segurança do mercado, o qual veio lhe acusando de estar furtando produtos do supermercado e fez com que levantasse sua camiseta na frente de todos que estavam no mercado, causando-lhe enorme constrangimento e trauma. Aduz que foi revistado pelo segurança na frente dos clientes. Informa que foi até o caixa e pagou pelos produtos que tinha ido comprar, retornou para sua casa e relatou o ocorrido para seu genitor. Este dirigiu-se ao supermercado e conversou com o segurança, o qual confessou que fez a abordagem, alegando que havia se enganado, achando se tratar de outro adolescente que era acostumado a praticar furtos no local. Informa que o genitor gravou em seu celular toda a conversa realizada com o segurança. Alega que, após o ocorrido, o menor passou a ter crises de ansiedade e medo de ir ao

supermercado, e, atualmente, faz tratamento psicológico para tentar amenizar o trauma sofrido, estando com sintomas compatíveis ao CID F. 41.1. - Ansiedade Generalizada. Requer indenização por danos morais no valor de R\$ 48.480,00. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos nas fls. 13/26.

Decisão de fl. 27 deferiu os benefícios da justiça gratuita.

Ministério Público manifestou desinteresse na lide (fls. 32/37).

Citada, a ré apresentou contestação nas fls. 55/71, alegando, preliminarmente, que a gravação foi realizada de forma unilateral e com intuito de enriquecimento ilícito. Alega que na cidade de Tarumã ocorrem diversos casos de menores realizando pequenos furtos dentro do supermercado. Aduz que o autor circulava os corredores em atitude suspeita, assim o segurança aproximou-se e perguntou ao autor se tinha alguma coisa em baixo de sua camiseta e solicitou ao mesmo que a levantasse, sem qualquer constrangimento, vexatório ou truculência ou ainda tocar no adolescente. Foi certificado pelo segurança nada de irregular, momento em que o segurança agradeceu e se retirou de perto do autor. Ressalta que no áudio juntado pelo autor, o segurança, em nenhum momento, demonstrou distratar o menor, constranger ou humilhar, ou ainda abordagem truculenta. Discorre sobre a inexistência de danos morais. Juntou link de mídia na fl. 59.

Réplica nas fls. 75/79.

Intimadas, as partes manifestaram interesse na produção de prova oral (fls. 83/84 e 85).

Vieram conclusos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito é substancialmente de direito, sendo suficientes ao deslinde da controvérsia as considerações tecidas pelas partes e a prova já carreada aos autos, sem a necessidade de outras provas para proceder ao julgamento.

O pedido é procedente.

A relação entre as partes tem cunho consumerista, incidindo no caso todo o sistema protetivo do CDC, ressaltando-se neste caso especialmente a responsabilidade objetiva da ré por quaisquer danos experimentados pelo consumidor decorrente de falhas na prestação de seus serviços.

Ora, a despeito das alegações da ré de que a abordagem pelo segurança foi realizada sem qualquer constrangimento ao autor, é certo que a acusação de furto foi realizada em local público, sendo solicitado que o autor levantasse sua camiseta no meio do supermercado, evidenciando-se a falta de polidez que se espera em tais situações.

Assim, evidente a falha da ré, consistente no despreparo de seu preposto, que constrangeu o autor em sua abordagem, gerando desgaste emocional que merece ser indenizado. Importante frisar que pode a ré agir de modo a tutelar seu patrimônio, mas sempre exercendo abordagem discreta, polida e sem expor o consumidor diante de outras pessoas. De fato, questiona-se se em alguma situação, salvo o caso de certeza de tentativa de furto, haveria a autorização de segurança de estabelecimento pedir para pessoa de bem levantar suas vestes em público ou mesmo

em lugar separado.

Na hipótese dos autos, trata-se de dano "in re ipsa". Segundo precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, o dever de indenizar prescinde da demonstração objetiva do abalo moral sofrido, exigindo-se como prova apenas o fato ensejador do dano: "a exigência de prova do dano moral se satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" Precedentes (...) Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido." (STJ-4ª Turma, REsp 797.689-MT, J. 15.08.2006, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 11.09.2006, p. 305).

Reconhece-se, inequivocamente, que a conduta ilícita do requerido causou à requerente dano moral, nos termos do artigo 6º, VI, do CDC e artigo 186 do Código Civil.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Interposição de apelação por ambas as partes. Controvérsia sobre o direito do autor ao recebimento de indenização por danos morais em razão da abordagem supostamente constrangedora a que foi submetido por prepostos da ré enquanto realizava compras no supermercado desta última. Relação de consumo. Aplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto. Verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica do autor. Inversão do ônus da prova, a fim atribuir à ré o encargo de demonstrar a alegada regularidade da abordagem a que o autor foi submetido. Inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Alegação de que os prepostos da ré agiram em exercício regular de direito quando da realização da abordagem em discussão não foi corroborada por elementos constantes nos autos. Conjunto probatório demonstra que a abordagem do autor por prepostos da ré caracterizou ato ilícito indenizável, haja vista que decorreu infundada suspeita de furto de produto do supermercado e foi realizada de maneira explícita na presença de terceiros, situação constrangedora apta a ofender a honra da parte autora, ensejando indenização por danos morais. (...). Manutenção da r. sentença. Apelações não providas. (TJSP; Apelação Cível 1019450-40.2021.8.26.0562; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL - ABORDAGEM POR SEGURANÇAS EM RAZÃO DE SUPOSTO FURTO DE TRÊS LITROS DE LEITE - REVELIA - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA - CABIMENTO APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (TJSP; Apelação Cível 1030891-57.2018.8.26.0001; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ABORDAGEM EM SUPERMERCADO. Revelia. Validade. Ausência de contestação da Ré, mesmo tendo sido citada, não sendo o caso de incidirem as hipóteses de exclusão e restando presentes os pressupostos que viabilizaram a apreciação do mérito, que revelam a validade de sua decretação. Danos Morais. Redução. Impossibilidade. (...). (TJSP; Apelação Cível 1001849-57.2018.8.26.0002; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020)

A indenização deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observadas as peculiaridades do caso, para que não se transforme o sofrimento em instrumento de captação de vantagem. Deve, ainda, proporcionar ao ofendido uma compensação pelo dano sofrido e ao ofensor uma advertência, para que a ofensa não se repita. Considerados tais parâmetros, a gravidade do dano, as circunstâncias e as consequências dos fatos, arbitro a indenização pelos danos morais em R\$2.000,00.

Sem mais, passo ao dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré no pagamento de R\$ 2.000,00, (dois mil reais) com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento.

Sucumbente, arcará a requerida com o pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

P.I.C.

Assis, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA